Estrutura da defesa/recurso: elaborando qualquer recurso de multa

Agora que você já estudou toda a teoria, vamos estudar como recorrer de uma multa de trânsito na prática

É perfeitamente **POSSÍVEL** recorrer de todas as suas multas, mesmo que o cliente tenha cometido a infração, afinal é indispensável que o órgão de trânsito dê ao penalizado a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Para isso, observar os prazos é essencial.

Também é possível RECORRER de todos os processos administrativos de suspensão e cassação do direito de dirigir, afinal, como dito, recorrer é um direito e está previsto na Constituição Federal.

Para recorrer é preciso conhecer a legislação e as formalidades do ato administrativo. Usando a lei a seu favor e bons argumentos suas chances de êxito aumentam significativamente e isso você acabou de aprender aqui neste material.

E vamos ao que interessa: o seu cliente, ao receber uma notificação da autuação (desde que o endereço do veículo esteja devidamente atualizado), vai procurar um especialista na área.

E você estará pronto e vai conseguir fechar contrato com esse cliente para recorrer da multa dele e tentar o cancelamento, recorrendo 3 vezes.

Antes de iniciar a elaboração do recurso do seu cliente, É preciso que você tenha em mente que um recurso bem estruturado aumenta consideravelmente as chances de deferimento.

Assim é importante que o seu recurso tem a 4 pré-requisitos essenciais:

1. clareza
2. simplicidade
3. ir direto ao ponto
4. não ser prolixo e repetitivo

Muitas vezes quando um recurso é feito, o autor se perde tentando mostrar conhecimento e escreve termos em latim, palavras extremamente rebuscadas, teses de direito (ou outras ciências) que nada tem a ver com aquela infração que ele está questionando, e acaba perdendo a atenção do julgador que se vê confuso com tantas informações sobre temas variados.

Evite isso!

O seu recurso não é uma tese de mestrado ou um artigo jurídico.

É uma defesa! Então faça uma simples e eficaz defesa.

Você, que agora ostenta o título de especialista em Legislação de Trânsito, minha dica é: encontre o problema, a nulidade, o erro, aponte-o para a Administração Pública e ponto muito escrever não fará diferença nesse caso.

Um recurso limpo, claro e objetivo ajuda o órgão autuador a entender o seu ponto de vista, e verificar o que deve ser corrigido.

Então, elabore um recurso sucinto, com poucas páginas e sem muitas jurisprudências, mas apenas aquelas que realmente ratificarem a sua argumentação.

Tenha em mãos os seguintes documentos: o auto de infração, a notificação; todas as informações que constam no sistema interno do órgão autuador, que nada mais é do que a cópia do processo administrativo.

1º) ENDEREÇAMENTO

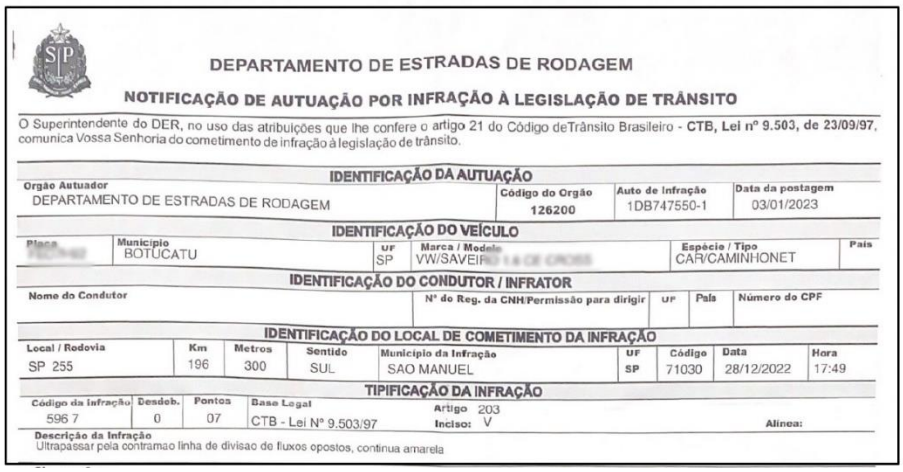
Saber quem é o órgão competente é o segundo passo para a elaboração de uma defesa ou recurso.

Para saber a quem endereçar, você deve ter em mãos a última notificação recebida sobre a penalidade supostamente praticada.

Primeiramente, deverá constar o endereçamento ao órgão autuador, ou seja, o órgão que lavrou instaurou o processo administrativo e que vai aplicar a penalidade.

Na fase administrativa, deverá ser remetido ao órgão autuador.

Veja esses exemplos:



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

O Superintendente do DER, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Código deTrânsito Brasileiro - **CTB, Lei nº 9.503, de 23/09/97**, comunica Vossa Senhoria do cometimento de infração à legislação de trânsito.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Orgão Autuador	Código do Orgão	Auto de Infração	Data da postagem
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	126200	1DB747550-1	03/01/2023

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa	Municipio	UF	Marca / Modelo	Espécie / Tipo	País
[illegible]	BOTUCATU	SP	VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS	CAR/CAMINHONET	

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR / INFRATOR

Nome do Condutor	Nº do Reg. da CNH/Permissão para dirigir	UF	País	Número do CPF

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

Local / Rodovia	Km	Metros	Sentido	Municipio da Infração	UF	Código	Data	Hora
SP 255	196	300	SUL	SAO MANUEL	SP	71030	28/12/2022	17:49

TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

Código da Infração	Desdob.	Pontos	Base Legal	Artigo	Inciso:	Alínea:
596 7	0	07	CTB - Lei Nº 9.503/97	203	V	

Descrição da Infração
Ultrapassar pela contramao linha de divisao de fluxos opostos, continua amarela

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

detran.sp

Notificação de instauração de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir

Nome do condutor:
Número do registro da habilitação: 5
Município da habilitação: BOITUVA
Processo Administrativo: 360/2020
Portaria eletrônica: 180100395520
Data da abertura do processo administrativo: 18/01/2020

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) notifica-o(a) da instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por ter cometido a infração de trânsito abaixo discriminada, incidindo, assim, no disposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Até 27/02/2020, é possível apresentar defesa por escrito, nos termos do artigo 11 da Resolução nº 723, de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O requerimento deve ser dirigido ao Detran.SP e conter a exposição dos fatos, documentos que comprovem a alegação, data e a sua assinatura.

Os seguintes documentos devem ser anexados ao requerimento (cópias simples):

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou RG mais CPF;

- Comprovante de endereço em seu nome emitido há, no máximo, três meses.

A defesa pode ser protocolada:
- Pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), em "Acesse os Serviços Online"; "CNH-Habilitação"; "Solicitar e acompanhar defesa e recurso de suspensão de CNH".
- Pelos Correios (por carta registrada com aviso de recebimento ao setor de Pontuação) : na unidade de trânsito em que sua CNH está registrada. Veja o endereço no portal do Detran.SP.
- Pessoalmente : em uma unidade do Detran. Veja lista de unidade e endereços no portal do Detran.SP.

O resultado da defesa será enviado ao endereço de cadastro do condutor no Detran.SP. Caso não queira apresentar defesa, faça a renúncia da defesa e entregue sua CNH na unidade do Detran.SP em que ela está registrada para iniciar o cumprimento da pena de suspensão.

ADO E IMPRESSO A LASER.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ - DETRAN/PR
NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Notifico a instauração do processo administrativo nº **0001394051-1**, com fundamento nos artigos 256, 257, 261, 265 e 268, todos do Código de Trânsito Brasileiro, nas resoluções do CONTRAN, nas portarias da SENATRAN, nas normativas do CETRAN/PR e demais dispositivos legais; com penalidade de suspensão do direito de dirigir por **12 meses** e curso de reciclagem para condutores infratores, em face de , registro de CNH 58005362-78 considerando o cometimento da(s) infração(ões) relacionadas. Prazo para apresentação de defesa prévia: **25/07/2022.**

AUTO DE INFRAÇÃO:	000100-T166438294	**DATA:**	17/12/2018	**HORA:**	21:51	**ÓRGÃO:**	000100
LOCAL:	BR-277 KM-453 UF-PR – LARANJEIRAS DO SUL						
PLACA:	AZF-9642	**MARCA/MOD:**	FIAT/PALIO FIRE WAY			Código de Enquadramento: 516-91	
INFRAÇÃO:	– DIRIGIR SOB A INFLUENCIA DE ALCOOL						
PROPRIETÁRIO:				**NATUREZA:**	GRAVÍSSIMA	**PONTOS:**	7

Acesse o site **www.detran.pr.gov.br** para utilizar os serviços de: **1) Protocolo ON-LINE** para apresentar Defesa/Recurso; **2) Agendamento** de atendimento presencial (Seg. a Sex. das 8h às 14h); **3) Consulta** do processo administrativo e documentos necessários para apresentação de Defesa/Recurso; **4) CFC's Credenciados** para a entrega da habilitação. Dúvidas: 0800-643-7373.

Diretor-Geral do DETRAN/PR

Veja que nesses exemplos do DER/SP, do DETRAN/SP e do DETRAN/PR, consta o prazo para apresentar defesa e também onde e como a defesa poderá ser protocolada.

Preste muita atenção no endereçamento, pois o protocolo no local errado poderá gerar problemas.

Veja alguns exemplos a seguir:

> "Ao Superintendente do DER/SP"; "Ao Diretor do DETRAN do Estado de São Paulo" e "Ao Diretor do DETRAN do Estado do Paraná"

Preste atenção na **nova regra de competência (art. 338-A do CTB)** para a instauração e processamento dos processos de suspensão decorrentes de infração específica, pois a

regra é que a competência é do próprio órgão que aplicou a penalidade de multa, como estudamos.

Fique tranquilo, pois essas informações SEMPRE virão na notificação, então, observem e leiam a notificação recebida pelo cliente.

2º) QUALIFICAÇÃO E OBJETIVO

O segundo passo para a estruturação de um recurso, é qualificar o recorrente, ainda que ele seja representado por procurador e o objetivo da petição.

Na qualificação você irá informar os seguintes dados básicos: nome completo estado civil profissão RG, CPF e endereço completo.

Neste momento, você pode achar que são poucas essas informações. Mas, na verdade, não são.

Pelo CPF do condutor é possível averiguar no sistema RENACH todas as informações do suposto infrator.

Por esse motivo, essas informações já serão suficientes para dar prosseguimento ao julgamento da defesa ou do recurso.

Outro ponto importante neste momento, é você dizer o objetivo do recurso.

A peça processual que você está elaborando, tem um objetivo muito bem definido qual seja: questionar a legalidade de um ato administrativo.

Por isso você deve informar qual é este ato, veja um exemplo:

Ao Diretor do DETRAN/SP

Referente ao AIT ou PA nº XXXXXX/XXXX
Defesa Prévia | Recurso à JARI | Recurso ao CETRAN

Fulano, estado civil, profissão, RG xxx, CPF xxx, residente e domiciliado à rua xxx, vem por meio desta, neste ato representado por seu procurador, nos termos da procuração em anexo e com fundamento nos artigos 280 e seguintes do CTB, além das Resoluções 723/918 e 900 do CONTRAN apresentar:

DEFESA | Recurso à JARI | Recurso ao CETRAN

Contra o AIT/PA supramencionado, apresentando, nesta oportunidade, os fatos e fundamentos que embasam as razões pelas quais este AIT/PA deve ser anulado e arquivado.

Assim, com esse exemplo, note que você já fez o endereçamento do recurso, fez a qualificação correta e informou qual o objetivo da defesa/recurso.

4º) FATOS E PROVAS

Chegamos em um dos pontos mais importantes do recurso, a descrição dos Fatos e a produção de provas.

Como você deve realizar a exposição dos fatos?

Aqui você deverá seguir a primeira dica que eu dei lá no começo, quando falei dos requisitos essenciais, ou seja, expor suas razões com clareza, simplicidade, indo direto ao ponto e não sendo prolixo, nem repetitivo.

Então, você vai descrever o que aconteceu, de forma sucinta e objetiva. Não precisa escrever um recurso com muitas páginas, com detalhes imensos tentando impressionar, pois isso é cansativo e ninguém lê.

E as provas?

Não adianta alegar, ou seja, descrever os fatos e não provar que está com a razão.

Antes de te mostrar as possíveis argumentações, eu quero abordar o que você **NÃO** deve alegar!

Existem certas argumentações que aparecem sempre nos recursos, mas que, pelo menos na esfera administrativa, não fazem a menor diferença.

Dentre elas temos:

1 – "Meu cliente precisa dirigir"

Muitas pessoas simplesmente alegam que "precisam dirigir" como se este fato encontrasse algum respaldo legal para ensejar o deferimento do pedido e o afastamento da penalidade.

2 – "Meu cliente é motorista profissional"

Ser motorista profissional não é um salvo-conduto para praticar infrações de trânsito, ou mesmo se "livrar" de uma suspensão ou cassação.

Ao contrário, o motorista profissional deve dar sempre o exemplo no trânsito.

3 – "Outras pessoas dependem do meu cliente"

Não é incomum constar em recursos administrativos a tese (verídica muitas vezes) de que outras pessoas dependem do infrator para locomoção.

Todavia, mais uma vez, não existe nenhum fundamento legal para que esta situação possa ensejar o provimento de um recurso.

Posto isto, existem muitas defesas possíveis a depender da infração cometida. Algumas, serão focadas em falhas do procedimento, outras, no auto de infração, e mais algumas em erros de fato, como, por exemplo a não realização de uma conduta (ex: falta de medida administrativa) atestada pelo agente da autoridade de trânsito.

Vamos utilizar um exemplo de como deve ser a alegação da defesa, neste último caso com a produção de provas.

Imagine que o seu cliente tenha sido autuado por infração ao art. 165 do CTB e, minutos após a abordagem ele se dirige até um laboratório e faz um exame para detectar os níveis de álcool no sangue.

Esse exame de sangue, feito em laboratório, serve como prova.

Porém, mesmo após se esgotarem as fases administrativas da penalidade de multa, é instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir deste motorista.

Como ficariam então os fatos da sua defesa e as provas capazes de atestar a veracidade das suas informações?

Ao Diretor do DETRAN/SP

Referente ao AIT ou PA nº XXXXXX/XXXX
Defesa Prévia | Recurso à JARI | Recurso ao CETRAN

Fulano, estado civil, profissão, RG xxx, CPF xxx, residente e domiciliado à rua xxx, vem por meio desta, neste ato representado por seu procurador, nos termos da procuração em anexo e com fundamento nos artigos 280 e seguintes do CTB, além das Resoluções 723/918 e 900 do CONTRAN apresentar:

DEFESA | Recurso à JARI | Recurso ao CETRAN

Contra o AIT/PA supramencionado, apresentando, nesta oportunidade, os fatos e fundamentos que embasam as razões pelas quais este AIT/PA deve ser anulado e arquivado.

I – FATOS

Em que pese a autuação lavrada e a penalidade mantida contra o Recorrente, é certo que, na forma dos artigos 280 e seguintes do CTB, é possível, ainda que no processo de suspensão, se discuta a legalidade da penalidade de multa, que imputou ao Recorrente o cometimento da infração prevista no artigo 165 do CTB.

Todavia, o auto de infração é nulo, uma vez que conforme documentos em anexo (prova 1), o recorrente não conduzia o veículo sob efeito de álcool, já que logo após a abordagem realizou exame de sangue para certificar a quantidade de álcool em seu organismo.

Este fato é comprovado pelo exame feito em laboratório no dia xx/xx/xxx às xx hs, em anexo a esta defesa (prova 2).

Sendo assim, certamente não há tipificação, estando por tal motivo nulo o auto de infração e, na forma dos §§ 5º e 6º do art. 7º da Resolução 723 do CONTRAN que diz que:

> § 5º A qualquer tempo, havendo anulação judicial ou administrativa do autos de infração, o órgão autuador deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro da habilitação, para que sejam adotadas providências quanto a processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir eventualmente instaurados com base nas autuações anuladas.
> § 6º Configurada a hipótese do § 5º, o órgão de registro da habilitação anulará, de ofício, a penalidade eventualmente aplicada, cancelando registro no RENACH, ainda que já tenha havido o encerramento da instância administrativa.

Sendo assim, não há motivos para que a autuação seja mantida, tampouco a consequência dela, qual seja, este processo administrativo, pelo que se requer, desse já a anulação, bem como o arquivamento.

Atenção para não cometer um grande erro!

O maior e mais terrível erro cometido por quem faz recursos, é faltar com a verdade inventando argumentos.

A Administração Pública não está contra o condutor, está **a favor do interesse público**, e não se nega a anular atos que estejam efetivamente equivocados.

5º) PEDIDO

O último passo básico para o seu recurso é o pedido.

Agora você já preparou o terreno de maneira correta para o deferimento do seu recurso, e é o momento exato para pedir. Afinal de contas do que adianta você convencer e não pedir não é mesmo?

O pedido tem que ser congruente com as razões expostas nos fatos e ser obviamente possível.

Como assim? Não adianta pedir, por exemplo, a retratação pública por parte do DETRAN, ou a prisão de agentes públicos.

É importante lembrar que os recursos não têm este objetivo, muito embora alguns possam servir como meios de prova para a responsabilização administrativa, cível e penal de alguns agentes públicos.

Então, na parte do pedido você deverá focar na conclusão lógica que seus argumentos criaram.

No exemplo que estamos construindo o pedido lógico seria a anulação do auto de infração e as consequências dali advindas, (processo de suspensão do direito de dirigir do recorrente).

Ficaria assim:

Ao Diretor do DETRAN/SP

Referente ao AIT ou PA nº XXXXXX/XXXX
Defesa Prévia | Recurso à JARI | Recurso ao CETRAN

Fulano, estado civil, profissão, RG xxx, CPF xxx, residente e domiciliado à rua xxx, vem por meio desta, neste ato representado por seu procurador, nos termos da procuração em anexo e com fundamento nos artigos 280 e seguintes do CTB, além das Resoluções 723/918 e 900 do CONTRAN apresentar:

DEFESA | Recurso à JARI | Recurso ao CETRAN

Contra o AIT/PA supramencionado, apresentando, nesta oportunidade, os fatos e fundamentos que embasam as razões pelas quais este AIT/PA deve ser anulado e arquivado.

I – FATOS

Em que pese a autuação lavrada e a penalidade mantida contra o Recorrente, é certo que, na forma dos artigos 280 e seguintes do CTB, é possível, ainda que no processo de suspensão, se discuta a legalidade da penalidade de multa, que imputou ao Recorrente o cometimento da infração prevista no artigo 165 do CTB.

Todavia, o auto de infração é nulo, uma vez que conforme documentos em anexo (prova 1), o recorrente não conduzia o veículo sob efeito de álcool, já que logo após a abordagem realizou exame de sangue para certificar a quantidade de álcool em seu organismo.

Este fato é comprovado pelo exame feito em laboratório no dia xx/xx/xxx às xx hs, em anexo a esta defesa (prova 2).

Sendo assim, certamente não há tipificação, estando por tal motivo nulo o auto de infração e, na forma dos §§ 5º e 6º do art. 7º da Resolução 723 do CONTRAN que diz que:

> § 5º A qualquer tempo, havendo anulação judicial ou administrativa do autos de infração, o órgão autuador deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro da habilitação, para que sejam adotadas providências quanto a processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir eventualmente instaurados com base nas autuações anuladas.
> § 6º Configurada a hipótese do § 5º, o órgão de registro da habilitação anulará, de ofício, a penalidade eventualmente aplicada, cancelando registro no RENACH, ainda que já tenha havido o encerramento da instância administrativa.

Sendo assim, não há motivos para que a autuação sea mantida, tampouco a consequência dela, qual seja, este processo administrativo, pelo que se requer, desse já a anulação, bem como o arquivamento.

II – PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

1 – O recebimento deste recurso em virtude do atendimento dos requisitos de admissibilidade, bem como das provas que o acompanham;

2 – Seja dado provimento ao recurso para declarar a nulidade do PA nº xxx em virtude dos fatos acima delineados, afastando assim suas consequências lógicas.

Local, Data.

_____
Nome e assinatura do requerente
p.p Nome do Procurador

Viu como não é tão complicado? Basta colocar no papel tudo o que vocês já sabem, tudo que já aprenderam.